

指定监护人可有条件突破法定监护顺序 确保最有利于被监护人原则的实现

—— 某精神病院申请确定监护人案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市顺义区人民法院(2022)京0113民特18号民事判决书

2. 案由：申请确定监护人

3. 当事人

申请人：某精神病院

被申请人：刘某甲、刘某乙、刘某丙、郝某

【基本案情】

刘某甲、刘某乙、刘某丙、刘某丁、刘某戊为兄弟姐妹，其父母均已去世。刘某丁目前被诊断为精神分裂症、心脏病等疾病，为限制民事行为能力人，危险行为及危险性描述载明有伤害他人危险。因治疗药品快服用完，需提前外院购买，某精神病院联系刘某甲，但刘某甲未购买外院药物。刘某甲曾送刘某丁入院治疗并签署相关材料。经查，刘某丁与郑某经法院调解离婚，婚内生有一子离婚时一岁半即郝某，由郑某自行抚养，刘某戊的相关信息均无法核实。刘某丁现每月发放病退金、回迁房一套、拆迁款80余万元，存折由刘某甲保管并从中支付刘某丁药费、住院费和生活费。

刘某丁本人称自己目前身体状况良好，愿意按照之前的情况，由刘某甲继续做监护人。其与子郝某相互不了解，郝某不适合做其监护人。刘某甲来看望次数较多，退休金同意由刘某甲支配，财产同意由刘某甲处理，同时提出希望刘某甲增加其住院期间的花销。

针对监护能力，刘某甲为顺义区某局工作人员；刘某乙、刘某丙为退休人员，刘某丙本人行动不便、耳背、沟通困难；郝某及母亲郑某患有抑郁症等疾病且没有经济来源不具备监护能力。

【案件焦点】

人民法院指定监护人是否应当严格按照法定监护顺序指定。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：（1）刘某丁的个人意愿。郝某作为刘某丁之子，顺位在刘某丁的其他近亲属之前。但成年人监护制度要尊重本人自

我决定权的基本理念。有身心障碍的成年人很可能已经形成了固定的自主意愿和偏好，尽管法定监护顺序的安排已体现了“被监护人最大利益”原则，但因监护人确定后，后续会涉及被监护人的人身、财产等事务安排，应当充分考虑身心障碍者的残余能力，最大限度地尊重其自我意愿，以便在后续监护职责履行时充分维护和尊重成年人就医、生活等需求。本案中，被监护人刘某丁明确表达希望其兄刘某甲作为其监护人，希望由刘某甲继续做其监护人。(2)郝某与刘某丁生活、情感联系缺失。刘某丁与前妻郑某离婚后，二人之子郝某归郑某抚养，自此郝某与刘某丁三十年无联系，也明确表达不同意做刘某丁的监护人。按照最有利于被监护人的原则指定应考虑监护人与被监护人生活、情感联系的密切程度，而现阶段郝某与刘某丁生活、情感联系有缺失，短期难以弥补。在刘某丁与郝某均不同意的情况下，郝某不适宜作为刘某丁的监护人。另外，郝某因抑郁、失眠等症状多次就医，难以认定具有监护能力。

(3)刘某甲与被监护人刘某丁生活、情感联系最为密切。刘某丁因精神疾病多年在顺义精神病院收治入院，但部分入院、后期因心脏疾病办理出院转院手续均系刘某甲办理，平时亦是刘某甲探视刘某丁较多。刘某丁愿意刘某甲监护，也愿意刘某甲代为管理其财产。多年来，近亲属间形成由刘某甲监护刘某丁的默契，故保持现状相对而言更有利于刘某丁的后期生活、精神状态等。(4)依法具有监护资格的人的监护能力。综合比较后刘某甲更具有监护能力，也更适宜履行监护职责。

综上，北京市顺义区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第二十八条、第三十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十五条的规定，判决如下：

指定刘某甲为刘某丁的监护人。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第二十八条规定，由有监护能力的人按顺序担任监护人。该法定监护顺序能否在指定监护中突破是此类案件中后一顺序近亲

属普遍持有的抗辩意见。但通过现代监护立法的新趋势可以看出，监护人的选择可以自行指定、商定、意定，体现了以尊重被监护人真实意愿为前提，也反映出确定监护人并不拘泥于以遵循顺序制度为前提。

一、突破法定监护顺序应遵循必要性原则和衡平原则

实践中，对有身心障碍的成年人的亲属而言，担任其监护人无疑会是一个沉重的负担。而法定监护顺序正是以近亲属为主，根据血缘关系远近、生活联系紧密度以及情感基础等因素进行排序，最大限度以亲情缓解负担感从而保障被监护人生活的稳定。所以突破法定监护顺序的，亦应考虑突破监护顺序的必要性和平衡监护人利益，应以未明显损害其利益为前提，不应明显增加其不合理负担，避免出现“道德要挟”的现象。本案中，郝某系刘某丁之子，虽然在现有“候选人”中顺序位于第一，但郝某与刘某丁之间除生理上的亲缘关系外30年并无任何情感与生活的交集，郝某本人不仅失业同时也患抑郁症，如果机械地按照法定监护顺序指定郝某为监护人，在双方身心均明确排斥彼此的情况下实为不妥，所以应当突破法定监护顺序指定监护人。同时刘某丁自身拥有一定财产，能够负担医疗花费及其他支出，该财产也一直由刘某甲管理为其支付相关费用，刘某甲自身也具有稳定工作和收入，多年承担着事实监护职责，指定刘某甲继续做监护人对其生活造成的影响小，且刘某丁目前在精神病院接受管理，监护职责限于履行支付治疗费及探望，未明显侵害刘某甲的利益或者明显增加其不合理负担。

二、适用最有利于被监护人原则的因素考量

我国成年人监护制度中，监护人被赋予全部或部分代理权，在确定监护人时，应当充分考虑身心障碍者剩余的民事行为能力，最大限度地尊重被监护人的自我意愿，包括其优先选定权和排除权。与被监护人的生活、情感联系关系到监护人与被监护人相互之间的心理接受程度，对后续监护制度的具体落实有重要影响。情感作为家事关系中存在的特殊纽带，虽然不能被法律所强制，但是在指定监护人时应当作为一项重要的考量因素，只有带感情的监护才能让被监护人在老有所养、老有所依的基础上实现日有所盼，否则后续被监护人的合

法权益保障将陷入“走程序”困局。

本案中，被监护人刘某丁能够准确表达自己的意愿，希望继续由刘某甲作为其监护人，同时愿意将自己的财产交由刘某甲管理体现出被监护人刘某丁对刘某甲的极大信任，属于意愿确定；同时刘某甲多年以来事实上照顾、探望被监护人刘某丁，双方之间形成了较之其他人更为紧密的联系。在没有法律的刚性要求下，刘某甲主动履行着与监护人同等的职责，这种自发的善意为刘某丁带来些许生活的期盼与美好，使“最有利于被监护人原则”跃然纸上，属于情感联系的确定。故，另综合监护能力、品行等因素，确定刘某甲作为刘某丁的监护人从法律与事实上均符合“最有利于被监护人原则”。

编写人：北京市顺义区人民法院 张志鹏 涂琳